26.03 நிறுமத்தின் பொருள் மற்றும் இலக்கணம் (Meaning and Definition of a Company)

"நிறுமம்" என்ற வார்த்தை இலத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். இச்சொல்லுக்கு பலரும் கூடியுள்ள குழு என்பது பொருளாகும். நிறுமம் என்ற சொல் இது ஓர் நிறும அமைப்பு உறுப்பினர்களிடமிருந்து தனித்துவமான மற்றும் தனித்தன்மை கொண்ட சட்டப்பூர்வமான தனிநபர் ஆகும்.

இது ஒரு கழகம் எனக் கூறலாம். ஏனெனில் சட்டத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் அலுவலர் "Corporation" கழகம் என்ற சொல் ஆனது, "body" என்ற இலத்தீன் மொழியிலிருந்து தோன்றியது ஆகும். இதன் பொருள் "body' "குழுமம்" என்பது ஆகும்

'கழகம்' என்பது ஒரு சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நபர். சட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்றும் இயற்கை நபர் குணம் உண்டு. சில சூல்நிலைகளில் செயற்கை நபராகவும் கருதப்படுவார். இந்த சட்டப் படியான நபர் இயற்கை நபரை காட்டிலும் பல உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை வரையறுக்கும் தன்மை கொண்டதாக உள்ளது.

இந்த உருவாக்கப்பட்ட நிறுமங்கள் ஒரு சிறப்பு சட்டத்தின் மூலம் பாராளுமன்றத்தாலோ (அ) நிறுமச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் தோன்றுகின்றன. LIC, RBI, SBI ஆகியன பாராளுமன்றத்தின் சிறப்பு சட்டத்தின் மூலம் பொது கழகங்களாக உள்ளன. இது தவிர டாடா இரும்பு லிமிடிடட். ரிலையன்ஸ் தொழில் லிமிடிடட் ஆகியன நிறுமம் சட்டம் 1956 (அ) பஜதிய சட்டம் 2013ன்படி உருவாக்கப்படுகிறது. சட்டப்படி பார்த்தால், ஒரு நிறுமம் என்பது அந்தந்த நாட்டின் சட்ட விதிமுறைகளின்படி உருவாக்கப்பட்ட இயற்கை (அ) செயற்கை நபர்களின் ஒரு குழுவாக கருதப்படுகிறது.

நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு 2(20) "நிறுமம்" என்ற சொல்லை பின்வருமாறு வரையறுத்துள்ளனர்

"நிறுமச் சட்டம் அல்லது ஏதேனும் முந்தைய நிறும சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுமம் என்று பொருளாகிறது".

லின்ட்லி பிரபு கூறுகையில் "நிறுமம் என்பது பங்குத் தொகையாக (Share Capital) பணம் திரட்டி. அதைப் பொது நோக்கு (Common purpose) ஒன்றுக்குப் பயன்படுத்த பலபேர் தம் மனம் ஒப்பி ஒன்று சேர்ந்த சங்கம் (Association of person) ஆகும். அவர்கள் வழங்கும் தொகையே நிறுமத்தின் முதல் ஆகும். அதை வழங்குபவர்கள் அதன் உறுப்பினர்கள் (Subscribers or members) ஆவார்கள். நிறுமத்தின் மூலதனத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிய பகுதி அவரவர்களது பங்கு (Share) எனப்படும்" பங்குகளின் உரிமை மாற்றும் என்பது எப்போதும் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டது ஆகும்.

ஜேம்ஸ் ஸ்டிபன்சன் கூறுகையில் "நிறுமம் என்பது எந்த ஒரு நபராலும் சங்கம் அமைத்து அதற்கு பணத்தினை பங்களித்து செய்து (அ) பண மதிப்புள்ள சரக்கு பணியாளர்களை வியாபாரத்தில் ஈடுபடுத்துதல் மற்றும் அதில் ஏற்படும் இலாப நட்டங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஆகும்.

மேற்கூறிய வரைவிலக்கணத்தில் இருந்து ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். நிறுமம் என்பது ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம். சொந்த கழகம் மற்றும் சட்டப்படியான நபர் ஆவார். சரியாக சொன்னால் உறுப்பினர்களின் தன்னிச்சயான முடிவு. பொது முத்திரை, பொது முதல், வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு மற்றும் பங்கு மாற்றம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
(இதை 11ம் வகுப்பில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது)

கழகக் குழுமம் (Body Corporate)

சட்டப்பிரிவு 2(11)ன்படி கழகக் குழுமம் உருவாக்கப்பட்டது.

(அ) கழகம் என்பது தனி நிறுமம், பொது நிறுமம், ஒரு நபர் நிறுமம், சிறு நிறுமம், குறைவான பொறுப்பு உடைய கூட்டு நிறுமம். அயல்நாட்டு நிறுமம் ஆகியன இந்தியாவிற்கு வெளியே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுமத்தை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. ஆனால் இதில் பின்வருபவைகள் அடங்காது.

அ) கூட்டுறவு சங்கங்கள் தொடர்பான ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கூட்டுறவு சங்கம்.

ஆ) இதற்கென அலுவல் சார்ந்த அறிக்கையில் அறிவிப்பின் மூலம் மத்திய அரசால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் பிற கழகக் குழுமம். (இச்சட்டத்தின் கீழ் நிறுமம் என வரையறுக்கப்படாது)

26.04. நிறுமத்தை உருவாக்குதல் (Formation/Incorporation of a Company)

நிறுமச் சட்டம் பிரிவு 3(1)ன்படி, நிறுமம் என்பது கீழ்கண்டவாறு ஏதேனும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என கூறுகிறது.

அ) ஏழு (அ) அதற்கு மேற்பட்ட நபர் இருந்தால் அது பொது நிறுமம் என்றும்

ஆ) இரண்டு (அ) அதற்கு மேற்பட்ட நபராக இருந்தால் அது தனி நிறுமம் என்றும்

இ) ஒரு நபராக இருந்தால் அது ஒரு நபர் நிறுமம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

ஒரு தனி நிறுமம் தனது பெயர் (அ) எந்த நபரின் பெயர் வைக்க வெண்டுமோ அதை அமைப்பு முறை சாசனத்தில் எழுதி சட்டப்படி தேவையான ஆவணங்களை வைத்து பதிவு செய்ய வெண்டும்.

12th Commerce Tamil Unit 10.indd 234 19/12/2022 14:50:15